

CONTRAT DE SOUSCRIPTION CARTE

IDENTIFICATION

Je soussigné (e) :

Raison Sociale **Nixacom AI**

Nom **Diallo**

Prénom **Amadou**

Date et Lieu de naissance **25/07/1988 à Dakar**

Numéro CIN ou NINEA **0 5 5 7 5 2 1 4 7 0 0 5 6 ;**

Adresse **Liberté 6 , Extension Villa 3321, Sénégal**

Ville **Dakar**

Téléphone **+221 78 555 55 55**

E-mail **amadoud @ nixacomai.com**

Code guichet **01003**

N° de Compte **25470014469**

Demande à bénéficier d'une carte bancaire BIMAO,

TYPES DE CARTE



AZUR



ELITE



PLATINE

PLAFONDS DE FONCTIONNEMENT

AZUR

Plafond	Au Senegal et dans la zone UEMOA
Retrait dans les GAB/DAB de billets XOF/jour	200.000
Paie ment TPE, de XOF/jour	200.000
Global Mensuel	1.000.000

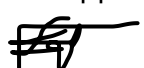
ELITE

Plafond	Au Senegal et dans la zone UEMOA
Retrait dans les GAB/DAB de billets XOF/jour	500.000
Paie ment TPE, de XOF/jour	1.000.000
Global Mensuel	3.000.000

PLATINE

Plafond	Au Senegal et dans la zone UEMOA
Retrait dans les GAB/DAB de billets XOF/jour	1.000.000
Paie ment TPE, de XOF/jour	3.000.000
Global Mensuel	5.000.000

Je déclare avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des CONDITIONS GÉNÉRALES de la Carte GIM souscrite. J'adhère sans réserve auxdites CONDITIONS GÉNÉRALES et demande la délivrance de la carte.

Date et signature du titulaire de comptes. Précédées de la mention "lu et approuvé"	Date et signature du conseiller de clientèle	Date et signature du chef d'Agence.
lu et approuvé 		

CONDITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CARTE

La carte interbancaire GIM constitue à la fois une carte de paiement et une carte de retrait, conformément à l'article 1er du règlement n°15-2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA.

Elle permet au titulaire de la carte :

1.1-Au SENEGAL :

- D'effectuer des retraits d'espèces dans tous les guichets automatiques de banque (G.A.B) BIMAO et ceux des Établissements bancaires du réseau GIM UEMOA sous réserve d'une tarification par opération.
- De régler tous achats de biens ou des prestations de services aux commerçants et prestataires de services, adhérant au système de paiement par carte, affichant le sigle GIM UEMOA.

1.2-A l'étranger dans la zone UEMOA :

- De régler l'achat de biens ou des prestations de services chez les commerçants affichant leur appartenance au réseau international GIM UEMOA
- De retirer des devises aux guichets des établissements bancaires ou dans leurs guichets automatiques de banque (G.A.B) affichant le sigle GIM UEMOA

1.3-Plafond

Ces retraits sont possibles dans la limite d'un plafond fixé par la BIMAO et notifié au titulaire. Ce plafond peut être différent selon que les retraits sont effectués :

- sur les distributeurs de la BIMAO.
- sur les distributeurs et auprès des guichets agréés, tant au SENEGAL que dans la zone UEMOA. Ils peuvent, dans certains cas, faire l'objet d'une tarification à l'opération.

ARTICLE 2 - DELIVRANCE DE LA CARTE

La carte est délivrée par la BIMAO, dont elle reste la propriété, sous réserve d'acceptation de la demande, aux titulaires d'au moins un compte chèque et/ou à leur mandataire dûment habilité, et ce conformément aux articles 133 et suivants du règlement n°15-2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA.

ARTICLE 3 - SIGNATURE

La carte est rigoureusement personnelle. Le titulaire doit y apposer sa signature dès réception.

ARTICLE 4 - CODE CONFIDENTIEL

Un code personnel et confidentiel est remis sous pli fermé par la BIMAO au titulaire et uniquement à celui-ci. Ce code est indispensable pour, notamment :

La validation des opérations

L'utilisation de certains appareils automatiques (distributeurs de billets de banque, terminaux de paiement électronique...)

Le titulaire de la carte doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de sa carte et du code confidentiel.

Il doit être tenu absolument secret dans l'intérêt même du titulaire et n'être communiqué à qui que ce soit.

Il est attribué un code secret par carte.

ARTICLE 5 - REGLEMENT D'ACHATS DE BIENS ET SERVICES

5.1- La carte est un moyen de paiement qui ne doit être utilisé que pour régler des achats de biens et des prestations de services réellement effectués.

5.2- Les paiements par carte sont effectués selon les conditions en vigueur chez les commerçants et impliquent, soit l'utilisation du code confidentiel, soit la signature par le porteur d'une facturette ou d'un ticket émis par le commerçant qui en vérifie la conformité, soit les deux.

5.3- Lorsque la carte est utilisée pour des achats de biens ou des prestations de services ou sur des appareils automatiques, le titulaire du compte autorise irrévocablement la BIMAO à débiter son compte des enregistrements ou des relevés transmis par le commerçant, même en l'absence de factures signées par le titulaire de la carte.

RÈGLEMENT DES UTILISATIONS

ARTICLE 6 - REGLEMENT DES UTILISATIONS

6.1- Toute utilisation de la carte est soumise à l'existence, dans le compte, d'une provision disponible et suffisante pour permettre tout règlement

dans les délais prévus. Le titulaire de la carte doit s'en assurer, sous sa responsabilité.

6.2- Les règlements présentés à l'encaissement par les commerçants sont automatiquement portés au débit du compte concerné selon les dispositions convenues entre le titulaire et la BIMAO

6.3- Les montants enregistrés par les appareils de distribution automatique de billets de banque sont portés dans les délais habituels propres aux retraits d'espèces au débit du compte sans aucune obligation d'indiquer le numéro ou le nom du titulaire.

6.4- Tout différend pouvant survenir entre le titulaire de la carte et le commerçant doit être réglé directement entre eux. L'existence d'un différend ne peut en aucun cas justifier le refus du titulaire de payer l'intégralité des sommes

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE DE LA BIMAO

7.1- Les enregistrements des GAB et des appareils automatiques ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de la carte et la justification de leur imputation au compte sur lequel cette carte fonctionne.

7.2- La BIMAO sera responsable des pertes directes encourues par le titulaire de la carte dues au mauvais fonctionnement du système sur lequel la BIMAO a un contrôle direct.

7.3- Toutefois, la BIMAO ne sera pas tenue pour responsable d'une perte due à une panne technique du système de paiement si celle-ci est signalée au titulaire de la carte par un message sur l'appareil ou d'une manière visible.

7.4- La responsabilité de la BIMAO pour l'exécution erronée de l'opération sera limitée au montant principal débité du compte sur lequel la carte fonctionne.

OPPOSITIONS

ARTICLE 8 - RECEVABILITE DES OPPOSITIONS

L'ordre de paiement donné au moyen de la carte est irrévocable. Seules sont recevables les oppositions expressément motivées par la perte, le vol, ou l'utilisation frauduleuse de la carte, ainsi que l'ouverture d'une procédure collective contre le bénéficiaire du paiement.

ARTICLE 9 - MODALITES ET EFFETS

9.1- Le titulaire de la carte et/ou du compte doit immédiatement déclarer la perte, le vol, ou l'utilisation frauduleuse de la carte, ainsi que l'ouverture d'une procédure collective contre le bénéficiaire du paiement :

à la BIMAO pendant les heures d'ouverture, par téléphone, télécopie, télégramme ou déclaration écrite remise sur place.

Dans ce dernier cas, l'intéressé doit impérativement communiquer le numéro de la carte concernée pour que son opposition puisse être enregistrée.

En cas de vol ou de la carte, le titulaire de la carte doit également déclarer ce vol ou cette perte, selon le cas, aux autorités de police ou consulaires. Le récépissé de la déclaration doit être remis à la banque.

9.2- Toute opposition qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration signée par le titulaire de la carte doit être confirmée sans délai par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé à la BIMAO.

En cas de contestation, l'opposition sera réputée avoir été effectuée à la date de la réception par la BIMAO de ladite lettre.

9.3- L'opposition pour perte, vol, ou utilisation frauduleuse de la carte, ainsi que l'ouverture d'une procédure collective contre le bénéficiaire du paiement, n'a pas d'effet sur les opérations de retrait d'espèces effectuées avant l'opposition ni sur les opérations de paiement effectuées et réglées avant la déclaration faite dans les conditions ci-dessus.

9.4- La banque ne saurait être tenue pour responsable des conséquences d'une opposition par téléphone, télécopie, télex ou télégramme qui n'émanerait pas du titulaire de la carte et/ou du compte.

9.5- La BIMAO est tenue d'informer la B.C.E.A.O. des oppositions qu'elle reçoit pour perte ou vol de la carte.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES DU TITULAIRE DE LA CARTE

10.1- Principe

Le titulaire de la carte est seul responsable de l'utilisation et de la garde de la carte, ainsi que de la préservation de la confidentialité du code d'utilisation de la carte, et ce, dans le strict respect des dispositions de l'article 4 ci-dessus.

Il assume les conséquences de l'utilisation de la carte et du code confidentiel conformément à l'article 4, tant qu'il n'a pas fait opposition dans les conditions prévues aux articles 8 et 9.

10.2- Opérations effectuées avant opposition

Elles sont à la charge du titulaire, indépendamment de toute faute ou imprudence de sa part.

Cependant, dans certaines circonstances, il pourra être convenu d'une limitation, pour la période concernée, pour les retraits d'espèces et/ou pour les paiements.

Aucune limitation de montant ne sera possible, et quelle qu'elle soit la nature de l'opération, en cas d'utilisation par un membre de sa famille.

10.3- Opérations effectuées après opposition

Elles sont à la charge de la BIMAO, à l'exception des opérations effectuées par le titulaire de la carte. Des frais de mise en opposition de la carte peuvent être perçus par la BIMAO.

ARTICLE 11 - RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU COMPTE

Le titulaire du compte, lorsqu'il n'est pas personnellement le titulaire de la carte, est solidairement et indivisiblement tenu des conséquences financières résultant de la responsabilité du titulaire de la carte au titre de la conservation et de l'utilisation de la carte, jusqu'à :

- Restitution de la carte à la BIMAO et au plus tard jusqu'à la date extrême de validité, en cas de révocation par le titulaire du compte du mandat donné au titulaire de la carte, ou de clôture du compte,
- Dénonciation de la convention de compte collectif, à la condition que celle-ci ait été notifiée à tous les intéressés.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 12 - DUREE DE VALIDITE DE LA CARTE - RENOUELEMENT - RETRAIT

12.1- La carte comporte une durée de validité dont l'échéance est inscrite sur la carte elle-même.

12.2- Elle fait l'objet d'un renouvellement automatique, sauf demande contraire du titulaire exprimé au moins DEUX MOIS AVANT la date d'expiration

12.3- La BIMAO a le droit de la retirer, ou de faire retirer ou bloquer l'usage de la carte à tout moment ou de ne pas la renouveler, sans avoir à en indiquer le motif. La décision de retrait est notifiée dans tous les cas au titulaire du compte et /ou de la carte.

Le titulaire de la carte s'oblige, en conséquence, à la restituer à la première demande et s'expose à des sanctions si après notification du retrait de la carte, par simple lettre, il continue à en faire usage.

La clôture du compte sur lequel fonctionne la carte entraîne l'obligation de restituer la carte.

12.4- Lorsque la carte fait l'objet d'un retrait par un commerçant ou par un établissement financier tiers, la décision de restitution de la carte à son titulaire appartient à la BIMAO.

ARTICLE 13 - CONSERVATION DES DOCUMENTS OU INFORMATIONS RELATIFS AUX OPERATIONS PAR CARTE - DELAIS DE RECLAMATIONS

La BIMAO ne sera tenue de conserver les documents ou informations, ou leur reproduction, relatifs aux opérations visées dans la présente convention, que pendant un an. Toute réclamation du titulaire de la carte et/ou du compte doit être présentée dans les plus brefs délais, et au plus tard dans les 60 jours de la date d'émission du relevé du compte sur lequel fonctionne la carte.

ARTICLE 14 - COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS A DES TIERS

De convention expresse, la BIMAO est autorisée à diffuser les informations recueillies dans le cadre du présent contrat ainsi que celles relatives aux opérations effectuées au moyen de la carte, notamment dans le cadre de la gestion de son fonctionnement, et en vue d'assurer la sécurité des paiements lorsque la carte est en opposition. Ces informations devront être communiquées à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) en cas d'utilisation abusive ou frauduleuse de la carte, conformément aux dispositions des articles 140 et 142 du règlement n°15-2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement dans les Etats membres de l'UEMOA. Elles pourront également être communiquées aux institutions Financières, aux entreprises et organismes habilités à être tirés de chèques, ainsi qu'aux commerçants et prestataires de services adhérant au système de paiement par carte.

ARTICLE 15 - CONDITIONS FINANCIERES

La carte est délivrée moyennant le paiement d'une cotisation annuelle qui est facturée d'office, sauf :

- avis contraire exprimé par écrit avec accusé de réception deux mois au moins avant la date de renouvellement, ou
 - restitution volontaire de la carte par le titulaire au terme d'une échéance annuelle, lorsque la carte comporte une durée de validité supérieure à un an.
- Les autres conditions financières sont précisées dans le tableau des conditions générales applicables aux particuliers.

ARTICLE 16 - AUTRES DISPOSITIONS

Tout usage abusif ou frauduleux de la carte est passible des sanctions prévues par loi. Tous frais et dépenses de recouvrement forcé des opérations sont à la charge solidairement du titulaire de la carte et/ou du compte.

ARTICLE 17 - MODIFICATIONS DES CONDITIONS DU CONTRAT

La BIMAO peut apporter des modifications aux conditions du contrat. Celles-ci seront préalablement portées à la connaissance du titulaire de la carte et/ou du compte qui aura alors la faculté de résilier son contrat ou d'accepter les nouvelles conditions.

Si le contrat n'est pas dénoncé et la carte restituée dans les 15 jours suivant cette information, ou si la carte est utilisée dans l'intervalle, le titulaire de la carte et/ou du compte seront réputés avoir accepté les modifications qui leur seront opposables.